

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม โจทก์
นาย ทวี ศักดิ์ เชียงฉิน จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 5, มาตรา 47, มาตรา 48, มาตรา 53 ทวิ, มาตรา 53 ตรี

ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ และเรื่องกำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม มิใช่กฎหมาย โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบให้ได้ความว่า ได้ปิดสำเนาประกาศตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. ป่าไม้ฯ แล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าจำเลยจะยกขึ้นต่อสู้หรือไม่ก็ตามเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ แต่โจทก์ไม่นำสืบให้ได้ความเช่นนั้น จึงลงโทษจำเลยไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ออกประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตลอดเขตท้องที่จังหวัดทุกจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 ทวิ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2518 กำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด และกำหนดให้ผู้มีประตู่ หน้าต่างไม้สัก ไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ยื่นคำขอรับใบ

อนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศของรัฐมนตรีใช้บังคับ
ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกินกว่า 90 วัน ทั้งได้
คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการกำนัน และจำเลยได้ทราบประกาศดัง
กล่าวแล้ว ครั้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 เวลากลางวันจำเลยได้กระทำผิด
กฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยได้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในเขต
ควบคุมการแปรรูปไม้ขึ้นที่บ้านเลขที่ 45 ถนนมัลลีย์แมน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐมซึ่งจำเลยจัดขึ้นเพื่อทำการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องมือ
ทำการเลื่อยผ่าเปลี่ยนรูปไม้ให้ผิดไปจากขนาดเดิม ทั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและจำเลยได้มีหน้าต่างไม้สักและประตุไม้สัก ซึ่ง
เป็นเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7 ไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าภายในเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามตามประกาศดังกล่าว โดยเครื่องใช้ดังกล่าวมีปริมาณเกินกว่า
จำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 47, 48, 53, ทวิ, 53 ตริ, 73 ทวิ, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19,
21 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 8, 9 พระราชบัญญัติ ป่าไม้
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และสิ่งริบของ
กลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา
47, 48, 53 ทวิ, 53 ตริ, 73, 73 ทวิ, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19, 21 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 8, 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ลงโทษฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท ฐานมิไว้ในความครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามจำคุก6 เดือน ปรับ 5,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 15,000 บาทโทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางคืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรณีที่จะเป็นความผิดตามฟ้องนั้น จะต้องได้ความว่าได้มีการคัดสำเนาประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอและที่ทำการกำนัน หรือที่สาธารณสุขสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องด้วย ตามที่มีบัญญัติบังคับไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ดังนั้นในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ศาลจึงต้องพิจารณาว่าได้มีการคัดสำเนาประกาศนั้นปิดไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วหรือไม่ด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจำเลยจะยกขึ้นต่อสู้หรือไม่ก็ตาม เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์โจทก์ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความเช่นนั้นด้วย คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าได้มีการปิดประกาศสำเนาประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่ใด ๆ เลย จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าได้มีการคัด

สำเนาประกาศนั้นปิดไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คดีจึงลงโทษ
จำเลยไม่ได้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>